

BORRADOR PARA EL NOTARIO — CONSTITUCIÓN DE EKIO BIOTECH S.L.

Destinatario: D. Alejandro Marcos Hidalgo, Notario — c/ Constitución, Valladolid (contacto operativo: Héctor Tapia Barbado) **Remitente:** Francisco Javier Andrés Andrés (empresario individual / autónomo) **Fecha:** 22 de julio de 2026 (v3 — valoración actualizada + sin Holding) **Asunto:** Encargo de constitución de sociedad limitada unipersonal mediante aportación no dineraria de negocio (unidad económica autónoma), acogida al régimen de neutralidad fiscal (Cap. VII Tít. VII LIS).

Naturaleza de este documento: borrador de trabajo preparado por el promotor con apoyo técnico, para envío a la Notaría con vistas a firma el lunes o martes próximos. Todas las cifras y cláusulas quedan sujetas al criterio de la Notaría. Los datos marcados **[PENDIENTE]** se aportarán antes del otorgamiento.

Cambios relevantes respecto al borrador anterior: (1) se ha revisado la valoración de la aportación — los intangibles ya no se valoran a coste de registro/desarrollo, sino por su valor razonado como parte de un negocio en marcha; (2) se revisa qué pasivo se traspasa a la sociedad; (3) **se confirma que NO habrá sociedad Holding** — los inversores entrarán directamente en Ekio BioTech S.L., que es la única sociedad que se constituye. Ver detalle en los apartados correspondientes.

0. RESUMEN DE LA OPERACIÓN EN UNA PÁGINA

Francisco Javier Andrés Andrés, empresario individual con actividad de comercio electrónico y consultoría en higiene electromagnética y fotobiomodulación bajo la marca **EKIO** (facturación 537.845,34 € último ejercicio cerrado, ~1,8 M€ acumulados en 3 ejercicios), desea transformar su actividad en estructura societaria mediante:

Constitución de EKIO BIOTECH S.L. (unipersonal) mediante **aportación no dineraria de su negocio como unidad económica autónoma**: stock, inmovilizado, modelo de utilidad U202532624, marcas OEPM, software, dominios y tienda online, junto con un pasivo bancario vinculado. El fundador suscribe el 100 % de las participaciones. La operación se acoge al **régimen especial del art. 87 LIS** (diferimiento en IRPF) y a la **no sujeción a IVA del art. 7.1º LIVA**.

Posteriormente está prevista una **ampliación de capital con prima de emisión** en EKIO BIOTECH para la entrada de inversores (SODICAL, ENISA y privados).

Activos aportados (valoración razonada de negocio en marcha)	383.555 €
Pasivo asumido por la sociedad (línea de crédito)	22.000 €
Patrimonio neto aportado	361.555 €
Capital social a suscribir	10.000 € (10.000 participaciones de 1 € valor nominal)
Prima de asunción	351.555 € (35,1555 €/participación)

1. DATOS PARA LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN

1.1. Ficha de la sociedad

Denominación	EKIO BIOTECH, S.L. (unipersonal). Certificación negativa RMC [PENDIENTE — alternativas: "Ekio BioTech S.L.", "Ekio Biotech Salud S.L.", "Ekio Light Biotech S.L."]
Socio único fundador	Francisco Javier Andrés Andrés, mayor de edad (nacido el 30 de enero de 1973), DNI 09338115T , soltero , con domicilio en Barrio de Arriba, 39 — 49327 Cubo de Benavente (Zamora)
Domicilio social	Barrio de Arriba, 39 — 49327 Cubo de Benavente (Zamora)
Sucursal / centro de trabajo	Local en Valladolid (arrendado, 393 €/mes). El contrato de arrendamiento se cede a la sociedad (confirmado 23/07/2026) — ver apartado 2.1
Capital social	10.000 €, dividido en 10.000 participaciones de 1 € de valor nominal, numeradas de la 1 a la 10.000
Prima de asunción	351.555 €, desembolsada en el mismo acto con cargo a la misma aportación
Órgano de administración	Administrador único: el propio socio fundador. Cargo retribuido (confirmado 22/07/2026) — la cuantía concreta de la asignación anual se fijará por acuerdo de la Junta General, no en la propia escritura. Retribución sustancial requerida, entre otros motivos, para sostener la calificación de "empresa familiar" (ver apartado 3, punto 6)
Unipersonalidad	Se hará constar la condición de sociedad unipersonal (art. 13 LSC)
Ejercicio social	Año natural; cierre 31 de diciembre
Inicio de operaciones	Fecha de otorgamiento de la escritura

1.2. Objeto social propuesto (borrador para estatutos)

«Constituye el objeto social: a) La fabricación, ensamblaje, importación, exportación, distribución y comercialización, al por mayor y al por menor, **incluida especialmente la venta a través de internet y por correspondencia** (CNAE 4791, actividad principal), de dispositivos de iluminación y fotobiomodulación, paneles y lámparas de luz terapéutica, aparatos de medición ambiental y electromagnética, y productos destinados a la mitigación de campos electromagnéticos y al bienestar de las personas. b) La investigación, desarrollo e innovación en tecnologías de fotobiomodulación, iluminación de espectro controlado, software y sistemas de personalización, incluida la explotación de patentes, modelos de utilidad y demás derechos de propiedad industrial e intelectual de los que sea titular (CNAE 7219). c) La consultoría, formación, medición y asesoramiento en materia de higiene electromagnética, salud ambiental y bienestar. d) El arrendamiento y cesión de uso de los equipos y dispositivos anteriores. Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta sociedad. Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas total o parcialmente de forma indirecta, mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo.»

(Nota: a petición expresa de Javier (22/07/2026), el CNAE principal pasa a ser el de comercio electrónico (4791 — comercio al por menor por correo o por Internet), en lugar del CNAE de I+D (7219) que se había propuesto tras la reunión con Garrigues. La actividad de I+D se mantiene en el objeto social como actividad secundaria (apartado b), coherente con las subvenciones de I+D+i ya obtenidas, pero ya no como CNAE declarado principal.)

1.3. Cláusulas estatutarias que se solicitan expresamente

1. **Transmisión de participaciones:** cláusula que permita la libre transmisión a sociedades íntegramente participadas por el socio.
2. **Prestaciones accesorias:** ninguna.
3. **Página web corporativa** (art. 11 bis LSC).
4. **Convocatoria de junta por medios telemáticos** y junta exclusivamente telemática (art. 182 bis LSC).

2. LA APORTACIÓN NO DINERARIA — DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN

2.1. Naturaleza: unidad económica autónoma

Se aporta el **negocio en funcionamiento** del empresario individual: la totalidad de los elementos patrimoniales afectos a la actividad de comercio electrónico y consultoría bajo marca EKIO, que constituyen una **unidad económica autónoma** capaz de funcionar por sus propios medios (art. 7.1º LIVA y art. 87.2 LIS), incluyendo un trabajador por cuenta ajena que se subroga ex art. 44 ET.

Valoración de la aportación referida a la fecha de: 23 de julio de 2026. El inventario y las cifras de este documento se cierran a esa fecha; el stock y la tesorería se re-cortarán a la fecha exacta de otorgamiento si difiere, dado que las ventas continúan.

Cesión del contrato de arrendamiento del local: el contrato de arrendamiento del local de Valladolid (renta 393 €/mes IVA incluido), actualmente a nombre del aportante, **se cede a Ekio BioTech S.L.** como elemento afecto a la actividad. Se hace constar el condicionante del **art. 32 LAU**: en un arrendamiento para uso distinto de vivienda, la cesión faculta al arrendador a elevar la renta un 20 % y debe notificársele de forma fehaciente en el plazo de un mes desde la cesión. Consultar con la Notaría la forma de instrumentarlo (cesión con notificación al arrendador vs. novación con nuevo contrato a nombre de la sociedad).

Subrogación del trabajador (art. 44 ET): la aportación incluye la subrogación del trabajador por cuenta ajena (D. Cristian de Moya Llanos). Se hace constar que el art. 44 ET genera **responsabilidad solidaria del aportante y de la sociedad durante 3 años** por las obligaciones laborales y de Seguridad Social nacidas antes de la transmisión, y obliga a comunicar la sucesión a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Elementos que se EXCLUYEN expresamente de la aportación (permanecen en la esfera del aportante):

Marca "EkoWifi Conectados y Protegidos" (OEPM M 4286006, figurativa, clase 38, concedida 11/06/2025)	Reservada para futura línea de negocio independiente
Préstamo ICO CaixaBank (6.729 € pendiente)	Queda en la esfera personal del aportante
Préstamo CaixaBank con aval de Iberaval (80.000 €)	El aval está prestado por EKIO Bienestar S.L.; requiere novación separada
Obligación de reintegro de subvención Junta de Castilla y León (7.000 € pendientes)	Obligación nominativa del empresario persona física
Solicitud PCT en preparación	Aún no presentada; se presentará a nombre de EKIO BIOTECH S.L. una vez constituida

Subvenciones que se aportan (transmiten con la unidad económica, sin valoración individualizada en el balance):

06/25/ VA/0078	Digitalización y Transformación	ICE Castilla y León (FEDER)	Concedida 3.510 €	Aceptada 01/07/2026
03/25/ VA/0018	Fomento de la Innovación en PYMEs	ICE Castilla y León (FEDER)	Concedida 3.907,08 €	Aceptada 07/07/2026
04/25/ VA/0053	Proyectos de I+D+i "Ekio Light I+D"	ICE Castilla y León	Presupuesto personal 62.658 €, importe a conceder pendiente	En tramitación, ejecución 01/05/2026-30/04/2028, compromiso de creación de 2 puestos I+D

Advertencia de riesgo (no resuelta, pendiente de confirmar con el organismo concedente): las subvenciones públicas se conceden habitualmente intuitu personae y su cambio de beneficiario (de persona física a sociedad) puede requerir **autorización expresa previa de ICE Castilla y León**, no ser automático por el mero hecho de la aportación. El aportante se compromete, conforme a la cláusula c) siguiente, a realizar las gestiones necesarias ante el organismo concedente para comunicar y, en su caso, obtener la autorización del cambio de titularidad, incluida la subrogación en las obligaciones de mantenimiento pendientes (en particular, el compromiso de creación de empleo del expediente 04/25/VA/0053 hasta abril de 2028).

2.2. ANEXO I — Inventario y valoración razonada de activos aportados

Criterio de valoración: valoración razonada de empresa en marcha — coste real para tangibles; método de royalty (Relief-from-Royalty) para propiedad industrial y marcas, basado en los ingresos que cada activo protege o sostiene; coste de reposición para software; múltiplo de facturación (contrastado con la suma de los activos individualizados) para el fondo de comercio del negocio en marcha. Metodología preparada internamente por el aportante con apoyo técnico, no mediante informe pericial independiente (decisión expresa del aportante).

Por qué S.L. y no S.A., y qué implica (importante que el aportante lo tenga presente): en una Sociedad Anónima, las aportaciones no dinerarias exigen **informe de experto independiente designado por el Registro Mercantil** (art. 67 LSC). En una **Sociedad Limitada NO es obligatorio** (art. 63 LSC) — por eso puede usarse esta valoración razonada interna. La contrapartida legal de esa libertad es que **los socios fundadores responden solidariamente, con su patrimonio personal y durante 5 años, de la realidad de las aportaciones y del valor atribuido** (arts. 73 a 77 LSC). El aportante lo conoce y lo asume.

Aviso de equilibrio de la valoración (el punto óptimo tiene dos lados): la valoración se ha elevado respecto a versiones anteriores (que la dejaban en ~55.076 €) para evitar el riesgo de infravaloración — que la AEAT, ante una ronda de inversión posterior a valoración muy superior, abriese una comprobación de valores (art. 57 LGT). Pero conviene ser consciente del riesgo simétrico: una valoración alta aumenta la exposición a la responsabilidad por sobrevaloración de los arts. 73-77 LSC. **La partida más expuesta a escrutinio es el fondo de comercio de 165.000 € (elemento 8), calculado por múltiplo de facturación** — es la que un registrador o la AEAT examinarían primero. El asesor fiscal debe validar que el conjunto (383.555 €) es defendible y no queda en el lado excesivamente alto.

1	Existencias	Stock de paneles de fabricación propia (Deep 5, Bioregén 7, Biospectrum, Panel Core) y línea de distribución Spiro (con contrato Noxtak que se cede), accesorios, medidores y packaging	Coste de fabricación/adquisición; obsoletos al 50 % VNR	52.275 €
---	-------------	---	---	-----------------

3. RÉGIMEN FISCAL — ACOGIMIENTO EXPRESO AL RÉGIMEN FEAC

Se solicita hacer constar en la escritura:

1. **Acogimiento expreso** de la aportación al régimen especial del **Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014 (LIS)**, por la vía del **art. 87** (aportación no dineraria especial / aportación de rama de actividad por persona física). Efecto: diferimiento de la ganancia patrimonial en el IRPF del aportante; los elementos conservan su valor y antigüedad fiscal (art. 78 LIS).
2. **Motivo económico válido (art. 89.2 LIS)**: la operación se realiza por los siguientes motivos económicos, que se desarrollarán en la memoria justificativa firmada que se acompañará como anexo:
 - **Acceso a financiación**: los instrumentos de financiación previstos (SODICAL, ENISA, inversores privados) exigen forma societaria — no financian a un empresario individual. La constitución de la sociedad es condición necesaria para captar el capital que el crecimiento del negocio requiere.
 - **Limitación de responsabilidad**: la actividad consiste en la fabricación y comercialización de dispositivos que se aplican sobre el cuerpo de las personas (fotobiomodulación), lo que conlleva un riesgo de producto que resulta prudente aislar del patrimonio personal del empresario mediante una sociedad de responsabilidad limitada.
 - **Profesionalización y continuidad**: la estructura societaria permite ordenar la gestión, incorporar un plan de retribución a colaboradores clave y dar continuidad y escalabilidad al negocio.

(Nota: al haberse descartado la sociedad Holding, la memoria ya no puede apoyarse en el argumento de "construcción de un grupo multilínea"; por ello se refuerzan los tres motivos anteriores, todos ciertos y verificables.)

3. **No sujeción a IVA** de la transmisión (art. 7.1º LIVA — unidad económica autónoma).
4. **Operaciones societarias**: constitución exenta de la modalidad OS (art. 45.I.B.11 TRLITPAJD).
5. **Comunicación a la AEAT** de la opción por el régimen FEAC en el plazo correspondiente desde la inscripción.
6. **Calificación como "empresa familiar"** (objetivo de estructuración, a confirmar con el asesor fiscal): se persigue que Ekio BioTech S.L. cumpla los requisitos de exención en el Impuesto sobre el Patrimonio (art. 4.Ocho Ley 19/1991) y de reducción en el Impuesto sobre Sucesiones (art. 20.2.c Ley 29/1987) para la futura transmisión mortis causa.
 - **Requisitos (que se cumplen por estructura, no por declaración)**: la calificación no se "declara" ni se marca en la escritura; se obtiene cumpliendo materialmente y de forma continuada: actividad económica real (cumplido — la unidad económica aportada), participación del titular ≥ 5 % individual (cumplido — 100 %), y que la retribución del socio-administrador por funciones de dirección represente **más del 50 %** de sus rendimientos totales del trabajo y actividades económicas (de ahí que el cargo se haya fijado como retribuido, apartado 1.1). Los beneficios fiscales se aplican en su momento (declaración anual de Patrimonio; herencia) si se cumplen entonces los requisitos.
 - **El aportante no tiene descendientes; sus herederos previstos son sus sobrinos**. Esto NO impide la reducción del 95 % en la transmisión mortis causa: el art. 20.2.c Ley 29/1987 la extiende, *en defecto de descendientes y cónyuge*, a los **colaterales hasta el tercer grado** (los sobrinos lo son). La reducción funciona, por tanto, para la herencia. (Para donación en vida a sobrinos la reducción estatal es más restrictiva; Castilla y León tiene normativa autonómica propia que el asesor fiscal concretará.)
 - **⚠ Decisión pendiente para el asesor fiscal (no resuelta): empresa familiar vs. empresa emergente (Ley 28/2022)**. Los beneficios de la Ley de Startups (tipo IS 15 %, stock options ventajosas, aplazamientos) encajan mejor con un plan de entrada de inversores y eventual venta, mientras que la

empresa familiar está orientada a mantener y transmitir. Además, la aportación del negocio de un autónomo **podría descalificar** de empresa emergente (art. 3 Ley 28/2022, operación de reestructuración). Son regímenes distintos y hay que elegir cuál conviene: **este punto debe zanjarlo el asesor fiscal antes de tomar decisiones que condicionen uno u otro.**

Puntos de verificación previa (críticos, para el asesor fiscal):

- **Contabilidad ajustada al Código de Comercio (art. 87.1 LIS):** el aportante gestiona su contabilidad con Holded; el asesor fiscal verificará que los libros cumplen formalmente este requisito antes del otorgamiento, ya que de él depende el diferimiento fiscal de toda la operación.
- **Que lo aportado se aprecie como "unidad económica autónoma":** la no sujeción a IVA (art. 7.1º LIVA) y el propio art. 87 LIS exigen que el conjunto transmitido constituya una unidad capaz de funcionar por sus propios medios. Con un único trabajador, conviene que el asesor confirme que el conjunto de medios materiales y humanos aportados sostiene esa calificación; en caso contrario, la transmisión de los bienes podría quedar sujeta a IVA.

4. CALENDARIO Y CONDICIONANTE PCT

La solicitud internacional **PCT** que reivindica la prioridad del modelo de utilidad U202532624 (fecha de prioridad 24/12/2025, **plazo máximo improrrogable 24/12/2026**) se presentará **a nombre de EKIO BIOTECH S.L.** una vez constituida e inscrita.

Firma de la escritura de constitución	Lunes o martes próximos (semana del 27/07/2026)
Inscripción RM Zamora + NIF definitivo + alta censal	Agosto-septiembre 2026
Presentación PCT a nombre de EKIO BIOTECH S.L.	Antes del 24/12/2026
Ampliación de capital con prima (entrada inversores)	Q4 2026 – Q1 2027

5. DOCUMENTACIÓN QUE APORTARÁ EL COMPARECIENTE

- ☐ DNI del fundador.
- ☐ Certificación negativa de denominación (RMC).
- ☐ Título de concesión del modelo de utilidad U202532624 (OEPM) + factura de La Fábrica de Inventos.
- ☐ Documentación OEPM del nombre comercial N 0467723 y de la solicitud de marca M 4357232.
- ☐ Inventario unitario valorado del stock e inmovilizado, con facturas disponibles.
- ☐ Facturas del desarrollo de la tienda Shopify y titularidad de dominios.
- ☐ Contrato laboral del trabajador que se subroga (D. Cristian de Moya Llanos).
- ☐ Certificados de estar al corriente AEAT y Seguridad Social.
- ☐ Documentación de la línea de crédito CaixaBank (para la asunción de deuda) y estado de la novación.
- ☐ Memoria de motivo económico válido (art. 89.2 LIS), firmada.
- ☐ Memoria de valoración razonada de los intangibles (documento adjunto, metodología Relief-from-Royalty/ coste de reposición/múltiplo de facturación).

6. CONSULTAS PREVIAS AL NOTARIO

1. **Valoración de los intangibles:** se ha optado por una valoración razonada de negocio en marcha (no coste histórico puro) para reflejar el valor real de la propiedad industrial, marcas, software y fondo de comercio. ¿Qué nivel de soporte documental exige para que el Registro Mercantil inscriba sin defectos, dado que no hay informe pericial independiente?
2. **Una escritura o varias:** ¿documentamos la constitución con aportación del negocio en una única escritura con anexos, o prefiere protocolizar contratos accesorios por separado?
3. **Asunción de pasivo:** forma de reflejar la asunción de la línea de crédito condicionada al consentimiento del acreedor.
4. **Aportación de solicitud de marca en trámite (M 4357232 "EKIO LIGHT"):** mecanismo de cesión de derechos de solicitud.
5. **Denominación:** riesgo de calificación por semejanza con "EKIO Bienestar S.L."
6. **Cesión del contrato de arrendamiento del local:** ¿cómo instrumentarla — cesión con notificación al arrendador (art. 32 LAU) o resolución del contrato actual y firma de uno nuevo a nombre de la sociedad? Objetivo: minimizar el impacto de la posible subida del 20 %.
7. **Presupuesto y plazos** de la escritura, dado el objetivo de firma la próxima semana.

7. ESTRUCTURA SOCIETARIA — CONFIRMADO: SIN HOLDING

Decisión confirmada por Javier (22/07/2026): no se constituirá ninguna sociedad Holding. Ekio BioTech S.L. es la única sociedad que se crea. Los inversores (SODICAL, ENISA, equity privado) entrarán **directamente** en Ekio BioTech mediante la ampliación de capital con prima prevista para Q4 2026 – Q1 2027, sin canje de valores previo ni segunda escritura.

Consecuencias de esta decisión ya reflejadas en este documento:

- No hay segunda escritura de constitución de Holding ni operación de canje de valores (art. 80 LIS) — el documento anterior sí la contemplaba, ahora se elimina de la planificación.
- La cláusula de "libre transmisión a sociedades íntegramente participadas por el socio" (apartado 1.3.1) se mantiene como buena práctica estatutaria general, pero **ya no responde a una necesidad inmediata** (no hay una Holding a la que transmitir participaciones a corto plazo).
- La marca **EkoWifi** (excluida de la aportación) queda en el patrimonio personal de Javier **de forma indefinida**, sin una sociedad hermana concreta prevista para alojarla; si en el futuro se desarrolla esa línea, se decidirá entonces la estructura societaria correspondiente.
- La memoria de motivo económico válido (art. 89.2 LIS, apartado 3.2) se apoya principalmente en la **entrada de inversores**, sin el argumento adicional de "construcción de un grupo multilínea bajo Holding" que se había manejado antes.

8. VALORACIÓN CONSOLIDADA DE EKIO BIOTECH (NOTA INTERNA)

1. Escritura (valoración razonada de negocio en marcha)	Activos 383.555 € · PN aportado 361.555 € (capital 10.000 € + prima 351.555 €)	Escritura + Registro Mercantil	Constitución. Refleja el valor real del negocio, no solo coste de papeleo
2. Ronda / pre-money	Target 1,2 – 1,5 M€ pre-money	Term sheet y pacto de socios	El salto entre el plano 1 y el plano 2 es ahora de ~3-4 veces (antes 20-27 veces), coherente con la entrada de capital nuevo y la prima del inversor institucional

ADVERTENCIA FINAL

Documento preparado como borrador de trabajo por el promotor con asistencia técnica. No constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. La valoración de los intangibles es una valoración razonada preparada internamente (no un informe pericial independiente), decisión expresa del aportante. Su contenido íntegro queda sometido a la validación de asesor fiscal y al criterio profesional de la Notaría.